拒絶理由通知書

特許出願の番号	特願２０２４-１１８８８７
起案日	令和　６年１１月１５日
特許庁審査官	小野田　達志　　３１１７　３Ｅ００
特許出願人代理人	村山　靖彦（ほか　２名）　様
適用条文	第２９条第２項（進歩性）

この出願は、次の理由によって拒絶をすべきものです。これについて意見がありましたら、この通知書の発送の日から３か月以内に意見書を提出してください。

理由

１．（進歩性）この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない。

記　　（引用文献等については引用文献等一覧参照）

●理由１（進歩性）について

・請求項　　１，１１-１２

・引用文献等　１-３

・備考

引用文献１の特に［０１００］-［０１０８］，［０１４１］，［０１７７］-［０１９１］，図６-１５などの記載を総合すると、引用文献１には、

「睡眠時呼吸障害の陽圧気道治療のためにシール形成構造を患者頭部上の治療的に有効な位置に保持するための力を提供する導管ヘッドギアであって、

前記導管ヘッドギアは、

空気流れをシール形成構造を介して患者の気道の入口へ送達させる一対のガス送達管５２０，６２０であって、各ガス送達管５２０，６２０は、使用時に患者頭部の上耳底点の上方の患者頭部の少なくとも一領域と接触するように構築および配置され、各ガス送達管５２０，６２０は、前記シール形成構造へと空気が流れるようになっている中空内部を画定する管壁を含む、一対のガス送達管５２０，６２０を備えており、

各ガス送達管５２０，６２０は、

第１の導管部分６２１であって、１）織物材料および／または発泡材料と、２）前記第１の導管部分６２１を略空気不透過性のものとするために、前記織物材料および／または前記発泡材料に付与された空気不透過性材料と、を含む、第１の導管部分６２１と、
第２の導管部分６２２であって、１）織物材料および／または発泡材料と、２）前記第２の導管部分６２２を略空気不透過性のものとするために、前記織物材料および／または前記発泡材料に付与された空気不透過性材料と、を含む、第２の導管部分６２２と、
前記第１の導管部分６２１と前記第２の導管部分６２２とを接合するためのシームと、を備えている導管ヘッドギア。」
が記載されていると認められる。

また、引用文献１の［０２６０］，図７９-２などには、ガス送達管に剛性を付与するためにシームにまで積層された剛化要素１９４０が記載されている。
引用文献２の請求項１などには、接合型可撓性チューブに剛性を付与するためにシーム（フランジ部１２）に埋設される剛化要素（補強材１６）が記載されている。
引用文献３の請求項１などには、チューブに剛性を付与するためにシーム（合掌接合箇所ａ）に埋設（耳部２１）乃至積層（帯状部２２）される剛化要素（補強材２）が記載されている。

引用文献１記載の発明において、同じ引用文献１に記載された上記剛化要素１９４０を付加してガス送達管に剛性を付与することで、若しくは、引用文献１の［０１８３］に示唆された剛化要素を、管の補強という機能で共通する引用文献２，３の補強材に置換することで、補正後の本願請求項１，１１-１２に係る発明は当業者が容易に発明できたものである。

・請求項　　２-４
・引用文献等　１-３
・備考
引用文献１図８-９に示された、背部ストラップを取り付けるタブ部分６２９が設けられた側のシームは後方に位置することになるから本願の請求項４に係る第２のシームに相当し、反対側のシームは前方に位置することになるから第１のシームに相当する。また、そのような第１のシームと第２のシームとでは、背部ストラップから力がかかるか否かなどの相違があるから、第１，２のシームのそれぞれに必要な強度を勘案して補強の程度に差をつけることは、当業者が適宜になし得たことである。

・請求項　　５-６

・引用文献等　１－３
・備考
　引用文献１－３記載の発明における剛化要素の材料は、剛性を付与し得る限りにおいて当業者が適宜に選択し得た設計的事項である。

・請求項　　７－８
・引用文献等　１－３
・備考
　引用文献１の第１，２の導管部分の一方が第１の長尺長さの材料に、他方が第２の長尺長さの材料に相当する。
　また、長手方向に延在する部分を接合組合わせて管を構成するにあたり、２つの部分を接合組合せることも、３つ若しくはそれ以上の部分を接合組合せることも、従来から周知である（必要であれば、引用文献２の請求項１「長手方向に延在する二もしくはそれ以上の部材…を接合組合わせてなる接合型可撓性チューブ。」などを参照。）。また、引用文献１の［０１９６］には、硬質の部分と軟質の部分との数は適宜に選択できることが示唆されている。してみれば、引用文献１記載の発明において、管を構成する部分の数を、２つから３つ若しくはそれ以上に変更することは、当業者が適宜になし得た設計変更にすぎない。

・請求項　　９
・引用文献等　１－３
・備考
　引用文献１の内層６５０，外層６５５が複数の層に相当する。

・請求項　　１０，１３
・引用文献等　１－３
・備考
　引用文献１の［０１７９］，［０１８９］，図６などを参照されたい。

＜引用文献等一覧＞
１．米国特許出願公開第２０１７／０３３３６６２号明細書
２．特開昭５０－３７０２１号公報（周知技術を示す文献）
３．実願昭５５－９４９５号（実開昭５６－１１１３９０号）のマイクロフィルム（周知技術を示す文献）

＜先行技術文献調査結果の記録＞
・調査した分野　ＩＰＣ　Ａ６１Ｍ　１６／０６
　この先行技術文献調査結果の記録は、拒絶理由を構成するものではありません

。

この拒絶理由通知の内容に関するお問合せ又は面接のご希望がありましたら、次の連絡先までご連絡ください。補正案等の送付を希望される際は、その旨を事前にご連絡ください。電子メールにて連絡する際は、氏名、所属、出願番号、電話番号、下記審査官（補）名を記載していただき、下記メールアドレス（※）までご連絡ください。電子メールの連絡内容について不明な点等がある場合、電話で確認させていただく場合があります。

審査第二部医療機器　　小野田　達志（おのだ　たつし）
ＴＥＬ．０３-３５８１-１１０１　内線３３４４
※○○○○@jpo.go.jp（上記「○○○○」に置き換えて、「PA3E」と入力ください）。

審査長／代理	審査官	審査官補
川上　佳	小野田　達志	
３３３２	３１１７	